Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Pendry Pardiansyah Bin Alek;**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/22 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikaeung Rt 002 Rw 001 Desa Samudra Jaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pendry Pardiansyah Bin Alek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 Maret 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Reza Gustiana Bin Agus:**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikawung RT.002 RW. 002 Desa Samudera Jaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Reza Gustiana Bin Agus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan tanggal 20 Maret 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2026 sampai dengan tanggal 29 April 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 18 Mei 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. Riesta Kuspriyansyah, S.H.,PLA.,CPMC.,CGMC.,CSMT.,CIBDL.,C.CTr.,C.MNP. dan Helmi Ervian Ginanjar Adriansyah,S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum BIRBAKUM LAW & PARTNERS, yang berkantor di Ruko Anarto (Hiper Square) Blok B.23, Jl. Perintis Kemerdekaan, Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 115/Pid.Sus/2026/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 115/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 12 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 12 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan Jahat Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS** dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) Tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **141 (seratus empat puluh satu) Hari Penjara**, dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram;
   - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram;
   - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram;
   - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
   - 1 (satu) pack plastik klip bening;
   - 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
   - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
   - 1 (satu) pack sedotan bening;
   - 1 (satu) buah lakban fragile merah;
   - 1 (satu) pack tissue;
   - 1 (satu) buah gunting;
   - 1 (satu) buah kotak plastic;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

   (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

   - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 : 355353344877125 IMEI 2 : 355353344877133;

   (Dirampas Untuk negara)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa terdakwa menyesali perbuatannya, Para terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledooi/pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS** pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di daerah Kampung Ciadun Kabupaten Cianjur atau setidak-tidaknya yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal para Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat para Terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang Mengadili perkara para Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 ayat (2) KUHAP, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui Aplikasi Whatsapp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) dengan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyampaikan minatnya namun Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS tidak mempunyai alat – alat yang dibutuhkan, lalu Sdr. DIAN (DPO) berjanji akan menyediakan alat-alat yang akan dibutuhkan sehingga Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyanggupi tawaran pekerjaan dari Sdr. DIAN (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. DIAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk menyuruh berangkat ke daerah Kampung Ciadun Kabupaten Cianjur untuk mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) yang kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya dan pada sekira jam 10.15 WIB Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mendatangi kerumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk meminta diantar mengambil paketan narkotika jenis sabu dengan menjanjikan uang upah dari Sdr. DIAN (DPO) dibagi sama rata sehingga Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK menyetujui dan berangkat ke Kampung Cidaun Kabupaten Cianjur, kemudian pada sekira jam 11.30 WIB Para Terdakwa sampai di daerah yang diarahkan sebelumnya dan menghubungi Sdr. DIAN (DPO) yang kemudian menyuruh Para Terdakwa ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. DIAN (DPO) di daerah TPU (tempat pemakaman umum), lalu sesampainya di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. DIAN (DPO) Para Terdakwa mencari narkotika jenis sabu tersebut hingga akhirnya pada sekira jam 12.00 WIB, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis sabu sudah dalam penguasaan Para Terdakwa lalu keduanya segera pulang ke rumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK, sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK lalu Sdr. DIAN (DPO) melalui aplikasi whatsapp menyuruh Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk membuka 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram, 5 (lima) paket ukuran F dan 4 (empat) paket ukuran S yang dimasukan kedalam plastik kopi kapal api, timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, dan 1 (satu) pack tissue, kemudian sekira jam 13.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. DIAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk menyuruh mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran F dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S ke daerah Kampung Cikawung Desa Samudrajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut kepada seseorang yang tidak ketahui identitasnya dan sudah menunggu disamping jalan menggunakan motor Xride berwarna Merah, sehingga Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK pergi menuju lokasi yang dijanjikan dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan keterangan 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S, lalu sekira jam 13.15 WIB, saat sedang berada di pingir jalan Kampung Cikawung RT 002 RW 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK didatangi dan diamankan oleh Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dan RISWANTO, S.H Bin IWAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut, kemudian Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dan RISWANTO, S.H Bin IWAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram, Setelah itu, sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kampung Cijarian RT 002 RW 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK bersama dengan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dan RISWANTO, S.H mendatangi dan mengamankan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 355353344877125 IMEI 2 355353344877133, dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1544/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:
  a. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 1,9246 gram**, diberi **nomor barang bukti 1609/2026/NF**.
  b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 1,1496 gram**, diberi **nomor barang bukti 1610/2026/NF**.
  c. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,7072 gram**, diberi **nomor barang bukti 1611/2026/NF**.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1609/2026/NF sampai dengan 1611/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7814 (tujuh koma tujuh delapan satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1545/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

a. 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis biru berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih **dengan berat netto 0,1283 gram**, diberi **nomor barang bukti 1614/2026/NF**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,7466 gram**, diberi **nomor barang bukti 1615/2026/NF**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1614/2026/NF sampai dengan 1615/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 0,8749 (nol koma delapan tujuh empat sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS** pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira pukul 13.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2026 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2026, bertempat di di pingir jalan Kampung Cikawung RT 002 RW 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dan Kampung Cijarian RT 002 RW 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira jam 13.15 WIB bertempat di pingir jalan Kampung Cikawung RT 002 RW 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK didatangi dan diamankan oleh Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dan RISWANTO, S.H Bin IWAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0.1283 gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0.7466 gram, Setelah itu, sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kampung Cijarian RT 002 RW 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK bersama dengan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, dan RISWANTO, S.H mendatangi dan mengamankan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS lalu dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3.0742 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0.7072 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 355353344877125 IMEI 2 355353344877133, dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1544/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih **dengan berat netto seluruhnya 1,9246 gram**, diberi **nomor barang bukti 1609/2026/NF**.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 1,1496 gram**, diberi **nomor barang bukti 1610/2026/NF**

c. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih **dengan berat netto 0,7072 gram**, diberi **nomor barang bukti 1611/2026/NF**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1609/2026/NF sampai dengan 1611/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7814 (tujuh koma tujuh delapan satu empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1545/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

  a. 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis biru berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih **dengan berat netto 0,1283 gram**, diberi **nomor barang bukti 1614/2026/NF**.

  b. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,7466 gram**, diberi **nomor barang bukti 1615/2026/NF**.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1614/2026/NF sampai dengan 1615/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 0,8749 (nol koma delapan tujuh empat sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa selalu ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal disekitaran Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
   - Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.15 Wib di Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI mengamankan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK yang sedang melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sedang di pegang dan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, setelah itu Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.30 Wib mengamankan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS di Kp. Cijarian Rt. 002 Rw. 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut ditemukan pada diri Terdakwa REZA GUSTIANA barang berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone infinix hitam yang tergeletak keseluruhan dikamar rumah milik Terdakwa REZA GUSTIANA, setelah itu Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI membawa Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH dan Terdakwa REZA GUSTIANA ke kantor Sat Narkoba Polres Garut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

2. **Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa selalu ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal disekitaran Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
   - Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI terlebih dahulu melakukan penyelidikan setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.15 Wib di Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA mengamankan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK yang sedang melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sedang di pegang dan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan, setelah itu Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.30 Wib mengamankan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS di Kp. Cijarian Rt. 002 Rw. 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut ditemukan pada diri Terdakwa REZA GUSTIANA barang berupa 7 (tujuh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone infinix hitam yang tergeletak keseluruhan dikamar rumah milik Terdakwa REZA GUSTIANA;

- Bahwa setelah itu Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA membawa Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH dan Terdakwa REZA GUSTIANA ke kantor Sat Narkoba Polres Garut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH BIN ALEK;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira jam 10.00 Wib ketika Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK sedang berada dirumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK, datang Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS kerumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan mengajak Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk mengantar Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS ke daerah Kampung Cidaun Kabupaten Cianjur untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengatakan apabila nanti Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sudah diberi gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah atau gaji tersebut dibagi 2 dengan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS berangkat ke daerah Kp. Cidaun Kabupaten Cianjur, sekira jam 12.00 Wib Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK berhenti didaerah TPU (tempat pemakaman umum) kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengambil 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang disimpan dibawah karung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS pulang kerumah Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS, setelah sampai dirumah Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS membuka 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut dan didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kapal api, timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah dan 1 (satu) pack tissue, setelah itu Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama – sama;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan menyuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang sudah menunggu menggunakan motor Xride warna merah disamping jalan di daerah Kp. Cikawung Desa. Samudrajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK mengiyakannya, kemudian Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK berangkat, setelah sampai sekira jam 13.15 Wib ketika sedang mencari orang yang menggunakan motor Xride warna Merah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK diamankan oleh Petugas Kepolisian, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

2. **Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS**,
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira jam 20.00 Wib Sdr. DIAN (DPO) menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS melalui Aplikasi Whatsapp dan mengatakan apakah Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mau bekerja kepada Sdr. DIAN (DPO) untuk menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengatakan bahwa Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS berminat tetapi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS tidak mempunyai alat – alatnya, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengatakan bahwa nanti alat – alatnya akan diberikan oleh Sdr. DIAN (DPO), kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menanyakan kepada Sdr. DIAN (DPO) berapa upahnya dan Sdr. DIAN (DPO) mengatakan bahwa upahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya;
- Bahwa Sdr. DIAN (DPO) menyuruh Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk standbye besok dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira jam 10.00 Wib Sdr. DIAN (DPO) menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS melalui Aplikasi Whatsapp dan menyuruh Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk berangkat ke daerah Kp. Ciadun Kabupaten Cianjur untuk mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian sekira jam 10.15 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS datang kerumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan mengajak Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk mengantar Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK mengambil paketan narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK apabila nanti Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sudah dibayar atau digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti dibagi 2 dengan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS bersama Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK berangkat ke Kp. Cidaun Kabupaten Cianjur, setelah sampai sekira jam 11.30 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menghubungi Sdr. DIAN (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sudah sampai di daerah Kp. Cidaun Kabupaten Cianjur, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengirimkan foto yang disertai keterangan dan lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di daerah TPU (tempat pemakaman umum), setelah itu Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS berangkat ke lokasi tersebut, sekira jam 12.00 Wib setelah sampai, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mencari disekitar lokasi tempat menyimpan narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, tidak jauh dari lokasi map atau tempelan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, setelah itu Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK pulang kerumah Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS, setelah sampai sekira jam 12.30 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengabari Sdr. DIAN (DPO) bahwa Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS sudah sampai dirumah, kemudian Sdr. DIAN (DPO) menyuruh Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk membuka 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian setelah Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS buka didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus kopi kapal api, timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah dan 1 (satu) pack tissue, setelah itu Sdr. DIAN (DPO) mengatakan bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan berbagai ukuran dengan keterangan 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram, 5 (lima) paket ukuran F dan 4 (empat) paket ukuran S dan mengatakan kepada Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS bahwa nanti tugas Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS hanya menyimpan atau menempelkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian Sdr. DIAN (DPO) mengatakan agar Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mencoba terlebih dahulu narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS bersama Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya bersama – sama;

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib Sdr. DIAN (DPO) menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dan mengirimkan lokasi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran F dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S ke daerah Kp. Cikawung Desa. Samudrajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut kepada seseorang yang Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS tidak ketahui identitasnya dan Sdr. DIAN (DPO) mengatakan bahwa orang tersebut sudah menunggu disamping jalan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor Xride warna Merah dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya, kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan keterangan 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S kepada Sdr. PENDRY dan menyuruh Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk mengantarkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK mengiyakannya, setelah itu Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK berangkat;

- Bahwa jam 13.30 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS diamankan oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 355353344877125 IMEI 2 355353344877133, dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. **Saksi Muhamad Yahya Nirwana,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan kesaksian dan keterangan kepada Hakim;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui ada poenangkapan;
   - Bahwa setahu saksi Terdakwa Reza tidak pernah melakukan tindakan yang mengganggu Ketertiban Umum;
   - Bahwa setau saksi tidak ada Pengaduan terkait Para Terdakwa;
2. **Saksi Diyat Sudrajat,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan kesaksian dan keterangan kepada Hakim;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ada izin dari RT;
- Bahwa Para Terdakwa setahu saksi idak pernah melakukan tindakan yang mengganggu Ketertiban Umum;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Kontrakan Para Terdakwa sekitar 50 meter;

3. **Saksi Rodin,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa saksi jasmani dan rohani serta bersedia memberikan kesaksian dan keterangan kepada Hakim;
   - Bahwa saksi tahu, saat dilakukan penangkapan tidak ada siapa-siapa selain anak saksi Reza;
   - Bahwa pada saat penangkapan ada barang yang dirusak yaitu Pintu rumah;
   - Bahwa pada saat itu saksi berada disawah;
   - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Reza hanya bekerja dibengkel;
4. **Saksi UUD SUDRAJAT,** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan kesaksian dan keterangan kepada Hakim;
   - Bahwa saat penangkapan tidak ada surat pemberitahuan dari Kapolsek?

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1544/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9246 gram, diberi nomor barang bukti 1609/2026/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1496 gram, diberi nomor barang bukti 1610/2026/NF.
- 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7072 gram, diberi nomor barang bukti 1611/2026/NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1609/2026/NF sampai dengan 1611/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7814 (tujuh koma tujuh delapan satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1545/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

- 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis biru berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1283 gram, diberi nomor barang bukti 1614/2026/NF.
- 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram, diberi nomor barang bukti 1615/2026/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1614/2026/NF sampai dengan 1615/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 0,8749 (nol koma delapan tujuh empat sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui Aplikasi Whatsapp untuk menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO);
- Bahwa benar, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mendatangi rumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk meminta diantar mengambil paketan narkotika jenis sabu dengan menjanjikan uang upah dari Sdr. DIAN (DPO) dibagi sama rata sehingga Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Sdr. DIAN (DPO) berjanji akan menyediakan alat-alat yang akan dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyanggupi tawaran pekerjaan dari Sdr. DIAN (DPO)
- Bahwa benar, hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira pukul 09.00 Wib Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa selalu ada transaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal disekitaran Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
- Bahwa benar, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.15 Wib di Kp. Cikawung Rt. 002 Rw. 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut oleh Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA dan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI
- Bahwa benar pada saat Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK diamankan pada saat itu terdakwa sedang melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sedang di pegang dan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS diamankan di Kp. Cijarian Rt. 002 Rw. 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut ditemukan pada diri Terdakwa REZA GUSTIANA barang berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone infinix hitam yang tergeletak dikamar rumah milik Terdakwa REZA GUSTIANA;
- Bahwa benar, Para terdakwa dijanjikan upah menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) upah yang dijanjikan tersebut Kn dibagi 2;

- Bahwa benar, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, kelompok atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/ slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada berkas perkara, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar Pasal 31, 32, 33, 34, 35 KUHP Nasional atau pemaaf Pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP Nasional. Sepanjang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat terjadinya “permufakatan jahat” menurut Pasal 13 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah adanya kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, yang dalam konteks ini adalah tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS dalam melakukan permufakatan jahat Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa metamfetamina dengan maksud untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga yang rencananya akan dibagi dua serta diberikan kesempatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa hak tau melawan hukum pada unsur pasal ini adalah, unsur ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari otoritas yang berwenang (seperti Menteri Kesehatan) atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan berikut penjelasan maknanya menurut interpretasi hukum:

- Menawarkan untuk dijual: Tindakan mempromosikan atau menawarkan narkotika kepada pihak lain.
- Menjual: Memberikan narkotika kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang sebagai transaksi.
- Membeli: Menerima narkotika dengan menyerahkan sejumlah uang.
- Menerima: Tindakan mengambil atau mendapatkan penguasaan atas narkotika dari orang lain.
- Menjadi Perantara dalam Jual Beli: Bertindak sebagai penghubung (makelar/kurir) antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi.
- Menukar atau Menyerahkan: Tindakan memberikan narkotika kepada pihak lain, baik dengan imbalan barang lain (barter) maupun tanpa imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. DIAN (Daftar Pencarian Orang) melalui Aplikasi Whatsapp untuk menyimpan atau menempelkan paketan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) dengan upah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyampaikan minatnya namun Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS tidak mempunyai alat – alat yang dibutuhkan, lalu Sdr. DIAN (DPO) berjanji akan menyediakan alat-alat yang akan dibutuhkan sehingga Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS menyanggupi tawaran pekerjaan dari Sdr. DIAN (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 sekira jam 10.00 WIB, Sdr. DIAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk menyuruh berangkat ke daerah Kampung Ciadun Kabupaten Cianjur untuk mengambil map atau tempelan narkotika jenis sabu milik Sdr. DIAN (DPO) yang kemudian Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mengiyakannya dan pada sekira jam 10.15 WIB Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS mendatangi kerumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK untuk meminta diantar mengambil paketan narkotika jenis sabu dengan menjanjikan uang upah dari Sdr. DIAN (DPO) dibagi sama rata sehingga Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK menyetujui dan berangkat ke Kampung Cidaun Kabupaten Cianjur, kemudian pada sekira jam 11.30 WIB Para Terdakwa sampai di daerah yang diarahkan sebelumnya dan menghubungi Sdr. DIAN (DPO) yang kemudian menyuruh Para Terdakwa ke titik lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. DIAN (DPO) di daerah TPU (tempat pemakaman umum), lalu sesampainya di lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. DIAN (DPO) Para Terdakwa mencari narkotika jenis sabu tersebut hingga akhirnya pada sekira jam 12.00 WIB, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan narkotika jenis sabu sudah dalam penguasaan Para Terdakwa lalu keduanya segera pulang ke rumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK, sekira jam 12.30 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK lalu Sdr. DIAN (DPO) melalui aplikasi whatsapp menyuruh Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk membuka 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ukuran 1 (satu) gram, 5 (lima) paket ukuran F dan 4 (empat) paket ukuran S yang dimasukan kedalam plastik kopi kapal api, timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, dan 1 (satu) pack tissue, kemudian sekira jam 13.00 WIB Sdr. DIAN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS untuk menyuruh mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran F dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran S ke daerah Kampung Cikawung Desa Samudrajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut kepada seseorang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ketahui identitasnya dan sudah menunggu disamping jalan menggunakan motor Xride berwarna Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK pergi menuju lokasi yang dijanjikan dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan keterangan 1 (satu) paket ukuran F dan 1 (satu) paket ukuran S, lalu sekira jam 13.15 WIB, saat sedang berada di pingir jalan Kampung Cikawung RT 002 RW 001 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, pada saat itu Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK diamankan oleh Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Garut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI dan Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram;

Menimbang, bahwa setelah diamankan Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK, sekira jam 13.30 WIB bertempat di Kampung Cijarian RT 002 RW 003 Desa Samuderajaya Kecamatan Caringin Kabupaten Garut, Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK bersama dengan Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG Bin DIDI KUSNADI, Saksi WILDAN ADAM Bin DIDIN SUTISNA mendatangi dan mengamankan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat alat hisap bong, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) pack sedotan bening, 1 (satu) buah lakban fragile merah, 1 (satu) pack tissue,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 355353344877125 IMEI 2 355353344877133, dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1544/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

a. 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9246 gram, diberi nomor barang bukti 1609/2026/NF.
b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,1496 gram, diberi nomor barang bukti 1610/2026/NF.
c. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu wama putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7072 gram, diberi nomor barang bukti 1611/2026/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1609/2026/NF sampai dengan 1611/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 3,7814 (tujuh koma tujuh delapan satu empat) gram.

Meinimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 1545/NNF/2026 tanggal 25 Maret 2026 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi:

a. 1 (satu) buah potongan sedotan bening garis biru berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1283 gram, diberi nomor barang bukti 1614/2026/NF.
b. 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7466 gram, diberi nomor barang bukti 1615/2026/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1614/2026/NF sampai dengan 1615/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dengan total berat netto 0,8749 (nol koma delapan tujuh empat sembilan) gram

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Para Saksi serta Keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan bahwa Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa metamfetamina tersebut terhadap diri Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa metamfetamina tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Para Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter,

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram;
- 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) pack sedotan bening;
- 1 (satu) buah lakban fragile merah;
- 1 (satu) pack tissue;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kotak plastic;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil kejahatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta mengingat Pasal 132 Ayat (1) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 : 355353344877125 IMEI 2 : 355353344877133;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil untuk melakukan kejahatan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu bukti terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan menjadi satu kesatuan di dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya mengatur pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pokok berupa penjara, tetapi ada juga pidana tambahan berupa denda yang apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak generasi anak bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDRY PARDIANSYAH Bin ALEK dan Terdakwa REZA GUSTIANA Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan Jahat Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 **(empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **141 (seratus empat puluh satu) Hari Penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dimasukkan kedalam sedotan bening dengan berat netto 0,1283 gram;
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tissue dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7466 gram;
   - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dengan total berat netto seluruhnya 3,0742 gram;
   - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban fragile merah dengan berat netto 0,7072 gram;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 1 (satu) perangkat alat hisap bong;
   - 1 (satu) pack plastik klip bening;
   - 1 (satu) buah sedotan menyerupai sendok;
   - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
   - 1 (satu) pack sedotan bening;
   - 1 (satu) buah lakban fragile merah;
   - 1 (satu) pack tissue;
   - 1 (satu) buah gunting;
   - 1 (satu) buah kotak plastic;
   - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna Hitam IMEI 1 : 355353344877125 IMEI 2 : 355353344877133;

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

   Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, oleh kami Haryanto Das'at., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ahmad Renardhien.S.H., Mukhlisin.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patar Ferdinand. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Yudhi Satrio Nugroho. SH. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Renardhien.S.H.,	Haryanto Das'at., S.H., M.H.,
Mukhlisin.S.H.	

Panitera Pengganti,

.

Patar Ferdinand. S.H. M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)